NOR1050 - Política de confidencialidad

Proyecto	Autor
ISBE	finReg360
Fecha	**Colaboradores**
06.11.2025	Javier Ibañez GT Gobernanza

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

Índice

1. Introducción 3
1.1 Contexto del proyecto ISBE 3
1.2 Definiciones 4
2. Obligación de confidencialidad 6
3. Revelación autorizada 7
4. Propiedad y destrucción de la información confidencial 8
5. Revisión y actualización 9

1. Introducción

La presente Política de Confidencialidad tiene por objeto establecer los principios, definiciones y obligaciones que garantizan la protección, reserva y uso adecuado de la información confidencial tratada en el marco del desarrollo, implementación y operación de la red blockchain ISBE, una iniciativa estratégica impulsada por la Comunidad de Madrid y el Consorcio Red Alastria .

Será de cumplimiento obligatorio para:

- Todo el personal de Alastria.
- Terceros, socios tecnológicos, clientes, entidades financieras y participantes autorizados de la red blockchain ("Participantes de Red") o personas relacionadas del ecosistema que tengan acceso o procesen información confidencial.

1.1 Contexto del proyecto ISBE

La Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE) es una iniciativa estratégica impulsada por la Comunidad de Madrid y el Consorcio Red Alastria, en el marco del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), con financiación de los fondos Next Generation EU. Su objetivo es crear una red pública permisionada de confianza, orientada a proporcionar servicios digitales avanzados basados en tecnología blockchain/DLT, con plena validez jurídica y cumplimiento normativo.

ISBE se configura como una infraestructura neutral, auditable y descentralizada, que actúa como soporte para:

- Registros electrónicos cualificados de evidencias digitales, atributos o derechos.

- Sistemas de identificación y de identidad digital y atributos de identidad verificables, alineados con el marco normativo de la cartera de identidad digital europea -EUDI Wallet contemplada en el Reglamento de servicios de confianza de autenticación e identificación (eIDAS2).

- Servicios de confianza en el marco eIDAS2, interoperables con los estándares globales de electrotecnia y telecomunicaciones como ETSI, W3C, OIDC/OAuth2 y CSC.

La red responde a la necesidad de dotar al ecosistema español de un entorno tecnológicamente robusto y jurídicamente conforme, que garantice la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos registrados en su libro mayor descentralizado, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la seguridad en los procesos públicos y privados. El proyecto involucra a un conjunto de actores clave —Administraciones Públicas, proveedores de servicios de confianza cualificados (QTSP), empresas tecnológicas, entidades académicas y auditores acreditados— que cooperan bajo un modelo de gobernanza distribuida y una estructura de cumplimiento común, alineada con las normativas europeas y nacionales más recientes: entre otras, eIDAS2, RGPD, NIS2, DORA, Pilot Regime, Mica, LMVSI y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

1.2 Definiciones

Las siguientes definiciones resultarán de aplicación a la presente Política.

- **Parte Receptora:** toda persona física o jurídica que reciba tenga acceso o conocimiento de información confidencial proveniente de la Parte Reveladora, ya sea de forma directa o indirecta, verbal, escrita, electrónica o por cualquier otro medio.

- **Parte Reveladora:** toda persona física o jurídica que proporcione, comunique o ponga a disposición de otra parte información confidencial, ya sea de forma directa o indirecta, verbal, escrita, electrónica o por cualquier otro medio.

- **Dato de carácter personal:** toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente -también a través de personas jurídicas e incluso de forma seudónima- en la red, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

- **Información Confidencial:** se refiere a toda la información (ya sea de carácter técnico, legal, financiero, comercial, industrial, económico, estratégico incluyendo toda la información relacionada con planes de desarrollo, estrategias de comercialización, diseño arquitectónico, branding, plataformas digitales, servicios asociados al activo, financiación de adquisiciones, acuerdos con proveedores, así como bases de datos de clientes e inversores, organizacional o de cualquier otra índole) relacionada con la Parte Divulgadora, cualquier sociedad de su grupo, clientes, proveedores y/o terceros vinculados con la Parte Divulgadora y/o el Proyecto, que esta ponga a disposición de las Parte Receptora en cualquier momento y forma, bien sea por escrito, oralmente, en forma impresa, electrónicamente o por cualquier otro método de comunicación, así como cualquier otra información protegida como secretos empresariales y/o que, de otro modo, sería considerada confidencial.

  No obstante, no se considerará Información Confidencial aquella información que:

  (i) esté en posesión de las Parte Receptora antes del momento de su revelación por la Parte Divulgadora, siempre que pueda demostrarlo mediante la correspondiente documentación y siempre que dicha información no esté sujeta a ninguna otra obligación de confidencialidad o no revelación;

  (ii) sea o devenga de dominio público, antes o después de su revelación por la Parte Divulgadora, siempre y cuando ello no haya sido consecuencia del incumplimiento de la relación contractual establecida entre las Partes o de cualquier otra obligación de confidencialidad o no revelación;

  (iii) haya sido o sea desarrollada por o para la Parte Receptora a través de sus recursos independientes sin referencia a la Información Confidencial de la Parte

Divulgadora o en violación de los términos de la presente Política y en el marco de la prestación de los servicios oportunos; o

(iv) haya sido divulgada a las Partes Receptoras por un tercero sin incumplir ninguna obligación de confidencialidad, según las investigaciones realizadas de buena fe por la Partes Receptoras.

- **Representante:** cualquier empleado, asesor o persona que actúe en nombre y/o por cuenta de cualquiera que actúe como Parte Receptora.

2. Obligación de confidencialidad

La Parte Receptora:

(a) utilizará la Información Confidencial únicamente en el marco del Proyecto y garantizan, en particular, que la Información Confidencial no se utilizará de ninguna manera, directa o indirecta, que resulte perjudicial para la Parte Divulgadora o con el fin de competir u obtener una ventaja comercial sobre la Parte Divulgadora;

(b) tratará la Información Confidencial como privada y confidencial y tomará, en términos razonables, todas las medidas necesarias para protegerla del acceso no autorizado por parte de terceros;

(c) solo hará copias de la Información Confidencial cuando sea estrictamente necesario en relación con el Proyecto y marcará como confidenciales de manera clara todas las copias;

(d) garantiza que solo revelará la Información Confidencial a aquellos Representantes que necesiten conocerla a fin de cumplir con el Proyecto;

(e) indicará a sus Representantes la naturaleza confidencial de la Información Confidencial antes de revelarla, y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que todos los Representantes cumplen con las condiciones de la presente Política y en el marco de la prestación de los servicios oportunos como si fueran la propia Parte Receptora;

(f) será responsable de los daños directos e indirectos derivados del incumplimiento de las condiciones por parte de cualquier Representante al que se le revele la Información Confidencial;

(g) informará, siempre que sea legalmente posible, inmediatamente a la Parte Divulgadora (por email será suficiente) cuando tenga conocimiento de un uso o revelación no autorizados de la Información Confidencial, y colaborará con la Parte Divulgadora para recuperar la Información Confidencial y evitar que se siga utilizando sin autorización.

Estas obligaciones serán aplicables mientras se mantenga vigente la relación contractual entre las Partes y, en todo caso, durante un período de cinco (5) años contado a partir de la finalización de dicha relación.

3. Revelación autorizada

La Parte Receptora podrán revelar la Información Confidencial sin incumplir las obligaciones establecidas en la presente Política:

(a) cuando la Parte Divulgadora autorice previamente por escrito dicha revelación;

(b) cuando su revelación sea necesaria para cumplir con una disposición legal y/o para atender a requerimientos judiciales o de otros organismos públicos y el incumplimiento de la norma o del requerimiento pueda resultar en la imposición de sanciones de cualquier tipo, siempre y cuando:

i. la Parte Receptora notifiquen inmediatamente por escrito (por email será suficiente) a la Parte Divulgadora (en la medida en que le esté permitido) la naturaleza y alcance de tal revelación;

ii. si la Parte Divulgadora así lo requiere, la Partes Receptoras tomen todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que el nuevo receptor mantenga la confidencialidad de la Información Confidencial;

iii. la Parte Receptora revelen únicamente la parte de la Información Confidencial que sea necesaria para cumplir con el requerimiento recibido. Esta revelación en ningún caso supondrá la liberación de las obligaciones adquiridas en este contrato en todos los casos ajenos al requerimiento.

4. Propiedad y destrucción de la información confidencial

Toda la información ofrecida, intercambiada, comunicada o revelada por la Parte Divulgadora en el marco de esta relación, bien en las reuniones o bien en la documentación que se puedan intercambiar las Partes, ya sea de forma oral, escrita, electrónica o por cualquier otro medio -como pueden ser planes de desarrollo, diseños, conceptos, datos técnicos, financieros, comerciales, metodologías, planes estratégicos, comerciales, operativos, de clientes, proveedores, procesos y similar- es titularidad de la Parte Divulgadora, que es el sujeto facultado para ejercer legítimamente los derechos de propiedad intelectual e industrial asociados al intercambio de los datos generado o producido en las actuaciones de revelación o difusión vinculadas a ese ejercicio. Esta información será calificada como Información Confidencial.

Salvo pacto expreso, no concede derecho alguno la Parte Divulgadora a favor de la Parte Receptora en relación al uso, cesión, explotación o licencia sobre los derechos de propiedad intelectual o industrial derivada o asociada al tráfico de la Información Confidencial. Si quisieran los receptores utilizar algún contenido de la Información Confidencial, necesitarán la previa autorización por escrito de la Parte Divulgadora. La Parte Receptora se obliga expresamente a no divulgar, copiar ni utilizar para ningún fin el contenido de la Información Confidencial.

La prohibición de utilizar los contenidos y respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial a los que se obliga las Parte Receptora en virtud del presente tendrá carácter indefinido, y solo se levantará con la autorización por escrito de la Parte Divulgadora, en su caso.

A requerimiento por escrito de la Parte Divulgadora, tan pronto como sea razonablemente posible (y en cualquier caso en los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación de la prestación de los servicios):

(a) Se destruirá o eliminará definitivamente toda la Información Confidencial (incluidas las copias);

(b) Se asegurará la Parte Receptora de que los Representantes cumplen con las condiciones establecidas en la presente cláusula; y

(c) Las Parte Receptora confirmará por escrito (por email o mediante la emisión de un certificado de destrucción) haber íntegramente con las condiciones expuestas en la presente cláusula, previo requerimiento de la Parte Divulgadora.

Sin perjuicio de todo lo anterior, la Información Confidencial y los documentos que contengan o reflejen la Información Confidencial (en cualquier formato) podrán ser conservados por la Parte Receptora si así lo exigen la legislación, una entidad reguladora o supervisora, una obligación profesional o las políticas de conservación de registros normales y habituales de la propia Parte Receptora, siempre que tal Información Confidencial y tales documentos solo se conserven al objeto de cumplir con dichas obligaciones y políticas, no se utilicen para ningún otro fin, y sigan sujetos a las condiciones establecidas en la presente Política.

5. Revisión y actualización

La presente Política resultará de aplicación obligatoria para todos aquellos que formen parte de ISBE, así como para todos aquellos respecto de los cuales se establezca una relación contractual.

La presente Política será revisada por el Comité de Cumplimiento y Regulación periódicamente, o cuando se produzcan cambios relevantes en la legislación aplicable, en el modelo operativo o en el entorno tecnológico.